

1500434-79.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2080601/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23813853 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 732/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 734/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500434-79.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2080601/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23813853 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 732/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 734/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2080601 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

PABLO CARVALHO DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

23/05/2022

Em 23 de maio de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a REBECA UEMATSU TEIXEIRA, MM^a Juíza de Direito Substituta, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DR^a FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu PABLO CARVALHO DE OLIVEIRA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Romulo de Andrade OAB 312423/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas João Batista de Almeida (GCM) e Geraldo Coelho (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas

iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA, processada pelo procedimento especial previsto na Lei de Drogas, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu PABLO CARVALHO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, imputando a ele a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia no dia 23 de março de 2022, por volta de 13h40min, nas imediações da Praça Mário França de Carvalho e na Rua Nho Quim Marques, 410, Vila Doutor Laurindo, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, ao todo, 27 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 21,51 gramas, e 350 ml de cloreto de etila, droga denominada popularmente de "lança perfume", sem autorização e em de acordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, trazia consigo os entorpecentes acima mencionados para facilitar a entrega aos usuários, além de manter em sua casa outra parte das drogas, para o mesmo fim. Guardas municipais estavam em patrulhamento quando receberam delação anônima informando que um indivíduo estava numa bicicleta fazendo transporte de entorpecentes para venda na Praça Mario França de Azevedo. Em poder das características físicas, deslocaram-se para o endereço informado e lograram identificar o acusado, que trazia consigo 13 (treze) porções de cocaína, acondicionadas na forma vulgarmente denominada "Aricanduva", além da quantia em espécie de R\$ 200,00 e um telefone celular. No local, após admitir que estava realizando o comércio espúrio na referida praça, PABLO informou aos guardas que armazenava mais drogas em sua casa. No local (Rua Nho Quim Marques, 410, próximo da praça em que se realizou a abordagem), os guardas municipais apreenderam mais 14 (catorze) porções de cocaína, outro aparelho celular, a quantias em espécie de R\$ 30,00 e R\$ 18,95, uma balança de precisão, rolo de plástico filme e mais 160 recipientes plásticos e um funil, para a preparação de lança perfume, droga que estava armazenada num galão. Embora não notificado pessoalmente, o réu apresentou Defesa Preliminar por meio de Defensores Constituídos (fls. 119/121). Então, procedeu-se o regular recebimento da denúncia em 05 de maio de 2022 (fls. 124/126). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. De outro giro, a Defesa Técnica pugnou pela absolvição do réu, e, subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime narrado na exordial, pela concessão de todos os benefícios legais cabíveis a incidir na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Certidões de antecedentes a fls. 51/52. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se consumou, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade da conduta. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), pelo auto de constatação preliminar (fls. 14), pelos laudos do exame químico-toxicológico (fls. 108/114) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. O réu, em sede policial (fls. 04), manteve-se silente. Em juízo, confessou os fatos e disse que se arrepende. Estava vendendo drogas havia dois meses. Nunca esteve na

Fundação Casa por conta de tráfico, somente por uso de drogas. De outro lado, o Guarda Civil Municipal João Batista de Almeida, ouvido em sede policial (fls. 02), narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento pelas vias deste município, juntamente do GCM Coelho, momento em que receberam uma "denúncia anônima". Essa delação apócrifa descrevia que um indivíduo do sexo masculino, em uma bicicleta, estaria fazendo o transporte de entorpecentes e a venda na Praça Mario França de Azevedo. Então, se dirigiram até o local da "denúncia", obtendo êxito em localizar um indivíduo em uma bicicleta próximo ao local informado. Realizaram abordagem do indivíduo sendo identificado como PABLO CARVALHO DE OLIVEIRA. Em revista pessoal, foram encontradas 13 porções de Aricanduva (entorpecente do tipo cocaína), a quantia de R\$200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular. Indagado, o réu admitiu estar comercializando entorpecentes na Praça, bem como informou para a equipe que em sua residência estariam armazenados mais entorpecentes. A equipe então se deslocou até à Rua Nho Quim Marques, nº410 (proximidades do local da denúncia), sendo atendidos pela tia de PABLO, a qual franqueou a entrada dos GCM's. Já no imóvel, fora encontrado mais 14 porções de entorpecentes do tipo cocaína, um aparelho celular, R\$30,00 (trinta reais), uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, 160 recipientes (micro-tubos) para armazenamento de líquidos, um funil, R\$18,95 (dezoito reais e noventa e cinco centavos) e um galão com entorpecente do tipo lança perfume. Em juízo, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, quando um transeunte que não quis se identificar denunciou que o indivíduo Pablo utilizava uma bicicleta e vendia os entorpecentes na praça. Deslocaram-se ao local, realizaram a abordagem e, em revista pessoal, encontraram 13 porções de cocaína, 200 reais em dinheiro e um aparelho celular. Pablo confessou que vendia os entorpecentes havia dois meses. Pablo também relatou que em sua residência havia mais entorpecentes. Lá chegando, a tia do réu franqueou a entrada. No quarto de Pablo, encontraram mais 14 porções de cocaína, dinheiro, frascos vazios, um funil, balança de precisão, papel filme e um galão contendo lança-perfume. Não conhecia Pablo anteriormente. Convergindo em mesmo sentido, o Guarda Civil Municipal Geraldo Coelho, em depoimento (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento, quando foram informados por um transeunte que tinha um indivíduo traficando na praça, com uma bicicleta. Foram ao local e abordaram Pablo. Com ele, havia 13 entorpecentes "Aricanduva", dinheiro e celular. Pablo confessou que estava vendendo e disse que tinha mais entorpecentes na residência. Na residência dele, mais entorpecentes foram localizados, além de vários microtubos e um galão com lança-perfume. Não conhecia o Pablo antes desse dia. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Nesse sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os insuspeitos e coerentes depoimentos dos agentes de segurança, os quais relataram, em uníssono, terem apreendido parte dos entorpecentes com o acusado e o restante na residência dele; e 2) os laudos de exame químico-toxicológico (fls. 108/114), cujo teor atesta que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das drogas, a despeito do acusado não ter sido flagrado vendendo drogas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) a exata correspondência das circunstâncias em que o réu se achava na data dos fatos com àquelas que o traficante delatado anonimamente operava (em um bicicleta no local dos fatos); 3) a não localização de instrumentos ou apetrechos para o uso de drogas; 4) a forma de acondicionamento da droga, em pequenas porções, forma típica da “venda a varejo” de entorpecentes; 5) a localização de diversos apetrechos utilizados para o acondicionamento e preparação de drogas, como balança de precisão, recipientes para líquidos, funil, rolo de plástico film, entre outros (fls. 11/13); e 6) a informação dos guardas de que, informalmente, o réu confessou a traficância. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Dês. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependrof” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira

Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/3 24 e 28/209). Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exames químico-toxicológico a fls. 108/114) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33 da Lei 11343/06 - trazer consigo e guardar -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetró o fato típico narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Fixo, portanto, sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, observo que, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos quando dos fatos e ter confessado os fatos, deixei de aplicar a atenuante de menoridade relativa e da confissão, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Mantenho, pois, inalterada sua pena. Em terceira fase, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/2, patamar aquém do máximo legal em virtude do histórico infracional do réu enquanto adolescente (fls. 52). Nessa esteira, fixa sua pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando o histórico infracional do réu enquanto adolescente (fls. 52). Essas mesmas razões, obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A quantidade de pena inviabiliza a aplicação do sursis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu PABLO CARVALHO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incursos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Defiro o Apelo em Liberdade, considerando que o acusado respondeu ao feito em liberdade (fls. 55/58) e não sobrevieram razões que exigissem sua segregação cautelar. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado (fls. 121), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que os entorpecentes apreendidos já foram periciados, destruam-se as drogas na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 98) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 248,95 em dinheiro - fls. 118) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP." Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e

nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA